



PENETAPAN

Nomor 2578/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DONNY MAHARDJONO, ST, Tempat/Tgl. Lahir Surabaya, 13 April 1975,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Bulak Cumpat Barat 2/25 RT
005 RW 002 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya melalui e-court pada tanggal 26 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2578/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama DONNY MAHARDJONO,ST. sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578291304750001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 April 2012;
2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama Kepada Keluarga DONNY MAHARDJONO,ST. sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578290101084222 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 27 Juli 2026 dengan nama ORANG TUA PEMOHON tertulis Drs. MARDJONO S, BBA dan SRI SUHARMINI;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2578/Pdt.P/2026/PN Sby



3. Bahwa PEMOHON lahir di Surabaya pada tanggal 13 April 1875 dengan nama DONNY MAHARDJONO sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3574/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Mei 1975 dengan nama ORANG TUA PEMOHON tertulis MARDJONO SUKMAWIDJAJA B.B.A dan SRI SUHARMINIE;
4. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2007 dengan S.CHOTIMAH sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No. 945/114/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tertanggal 29 Oktober 2007;
5. Bahwa ORANG TUA PEMOHON telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 30 Juni 1974 sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah No. 213/2/1874 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kota Nganjuk dengan nama ORANG TUA PEMOHON tertulis MARDJONO SUKMAWIDJAJA BBA. dan SRI SUHARMINI;
6. Bahwa IBU PEMOHON telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-13062025-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 13 Juni 2025 dengan nama IBU PEMOHON tertulis SRI SUHARMINI;
7. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk membetulkan nama IBU PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa PEMOHON atas nama DONNY MAHARDJONO merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri MARDJONO SUKMAWIDJAJA B.B.A dan SRI SUHARMINIE yang seharusnya benar ialah DONNY MAHARDJONO merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri MARDJONO SUKMAWIDJAJA B.B.A dan SRI SUHARMINI sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3578290101084222 milik PEMOHON; Surat Nikah No. 213/2/1874 milik ORANG TUA PEMOHON; serta Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-13062025-0007 milik IBU PEMOHON;
8. Bahwa pembetulan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON tersebut bertujuan untuk mengurus administrasi Ahli Waris PEMOHON yang mengharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2578/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya PEMOHON mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan Nama Ibu Pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Surabaya;

10. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk membetulkan nama IBU PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa PEMOHON atas nama DONNY MAHARDJONO merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri MARDJONO SUKMAWIDJAJA B.B.A dan SRI SUHARMINIE yang seharusnya benar ialah DONNY MAHARDJONO merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri MARDJONO SUKMAWIDJAJA B.B.A dan SRI SUHARMINI sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3578290101084222 milik PEMOHON; Surat Nikah No. 213/2/1874 milik ORANG TUA PEMOHON; serta Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-13062025-0007 milik IBU PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama IBU PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran milik No. 3574/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Mei 1975 tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2578/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578291304750001 atas nama DONNY MAHARDJONO,ST., selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578290101084222 atas nama kepala keluarga DONNY MAHARDJONO,ST., selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574/1975 atas nama DONNY MAHARDJONO, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 21 Mei 1975, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 945/114/X/2007 atas nama DONNY MAHARDJONO,ST., dan S.CHOTIMAH, yang dikeluarkan Kantor urusan Agama (KUA) Kec. Sampang tanggal 29 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/2/1975 atas nama MARDJONO dan SRI SUHARMINI, yang dikeluarkan Kantor urusan Agama (KUA) Kec. Pace, Kab. Nganjuk tanggal 30 Juni 1975, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-13062025-0007 atas nama SRI SUHARMINI, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor 000145936727 atas nama DONNY MAHARDJONO,ST., selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi S. CHOTIMAH**

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saat ini saksi dan Pemohon bertempat tinggal di Bulak Cumpat Barat 2/25 RT 005 RW 002 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami isteri Mardjono Sukmawidjaja (ayah mertua) dan Sri Suharmini;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2578/Pdt.P/2026/PN Sby



- Bahwa setahu saksi dalam Akta Kelahiran Pemohon tertera atas nama Donny Mahardjono anak laki-laki dari suami isteri MARDJONO SUKMAWIDJAJA BBA dan SRI SUHARMINIE, sedangkan dalam Akta Nikah mertua saksi tertera nama SRI SUHARMINI dan MARDJONO SUKMA WIDJAJA, BBA;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibunya yang tertera di Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut yaitu dari nama SRI SUHARMINIE diganti menjadi SRI SUHARMINI untuk disamakan dengan nama Ibu Pemohon yang ada di Akta Nikah Ibu Pemohon agar mempunyai kepastian hukum apabila diperlukan dikemudian hari diantaranya untuk persyaratan ahli waris;
- Bahwa untuk memperbaiki/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Saksi SRI WULANDIYAH, SPD

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Bulak Cumpat Barat 2/25 RT 005 RW 002 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami isteri Mardjono Sukmawidjaja (ayah mertua) dan Sri Suharmini;
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon kalau dalam Akta Kelahiran Pemohon tertera atas nama Donny Mahardjono anak laki-laki dari suami isteri MARDJONO SUKMAWIDJAJA BBA dan SRI SUHARMINIE, sedangkan dalam Akta Nikah bibi Pemohon tertera nama SRI SUHARMINI dan MARDJONO SUKMA WIDJAJA, BBA;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibunya yang tertera di Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut yaitu dari nama SRI SUHARMINIE diganti menjadi SRI SUHARMINI untuk disamakan dengan nama Ibu Pemohon yang ada di Akta Nikah Ibu Pemohon agar mempunyai kepastian hukum apabila diperlukan dikemudian hari diantaranya untuk persyaratan ahli waris;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2578/Pdt.P/2026/PN Sby



- Bahwa untuk memperbaiki/mengganti nama Ibu Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki/mengganti nama Ibu Pemohon yang sudah tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama SRI SUHARMINIE diperbaiki menjadi nama SRI SUHARMINI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama S. Chotimahsono dan Sri Wulandiyah, Spd;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa KTP dan P-2 berupa KK serta dari keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Bulak Cumpat Barat 2/25 RT 005 RW 002 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya yang masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sesuai ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2578/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut adalah SRI SUHARMINIE;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Kutipan Akta Nikah milik orang tua Pemohon dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon tertera nama Ibu Pemohon adalah SRI SUHARMINI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon disebutkan Pemohon berkehendak untuk memperbaiki dokumen kependudukan kelahirannya yaitu dari nama Ibu Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran tertera nama SRI SUHARMINIE akan disesuaikan dengan nama Ibu Pemohon yang tertera dalam Akta Nikah yaitu SRI SUHARMINI yang akan dipergunakan untuk keperluan dikemudian hari yang memerlukan dokumen tersebut diantaranya untuk persyaratan ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan dalam ayat (3) nya disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2578/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam HIR, KUHPdata serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk membetulkan nama IBU PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran milik PEMOHON dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis bahwa PEMOHON atas nama DONNY MAHARDJONO merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri MARDJONO SUKMAWIDJAJA B.B.A dan SRI SUHARMINIE yang seharusnya benar ialah DONNY MAHARDJONO merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri MARDJONO SUKMAWIDJAJA B.B.A dan SRI SUHARMINI sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3578290101084222 milik PEMOHON; Surat Nikah No. 213/2/1874 milik ORANG TUA PEMOHON, serta Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-13062025-0007 milik IBU PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dilakukan perbaikan/perubahan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3574/1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 Mei 1975 yang semula tertera nama Ibu Pemohon SRI SUHARMINIE dirubah/diganti menjadi SRI SUHARMINI, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026 oleh kami Sih Yuliarti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2578/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 26 Agustus 2026 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2578/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Lina Nurwidiyati, S.H.,M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10 .000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10 .000,00 |
| Jumlah | Rp 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2578/Pdt.P/2026/PN Sby